附件

龙湾****公司“3·18”一般淹溺事故调查报告

2024年3月18日，位于温州市龙湾区****公司发生一起淹溺事故，造成1人死亡，直接经济损失100万元整。

事故发生后，区有关部门高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）及《龙湾区生产安全事故调查处理工作程序》（温龙政办发〔2009〕37号）的规定，区应急管理局牵头成立龙湾****公司“3·18”一般淹溺事故调查组（调查成员组名单附后），并邀请区检察院派员参加。其中，2024年3月19日至5月7日为鉴定时间，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十七条之规定，不计入事故调查期限。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

经调查认定，龙湾****公司“3·18”一般淹溺事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

龙湾****有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：朱**，注册资金：**元整，住所：温州市龙湾区****，统一社会信用代码：******。现在职人员72人，已按规定配备1名安全生产管理员。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产管理授权情况

2023年12月31日该公司法定代表人朱**授权总经理林**负责公司安全生产及运营管理工作，授权时间：2024年1月1日起至2024年12月31日止。

2.安全生产管理台账情况

该公司已设置安全生产管理机构，已按规定配备安全管理人员，但未健全并落实全员安全生产责任制，未组织拟定本单位安全生产规章制度(包括有限空间安全管理制度)和安全操作规程，未组织制定并实施安全生产培训计划，员工安全生产教育和培训不到位，未制定年度安全生产资金投入计划，未投入安全生产所必需的资金，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，督促检查安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患。

3.涉事有限空间场所情况

水处理车间1线反硝化池，为有限空间场所，其功能作用是存储垃圾渗滤液（污水），经7天自然生化反应，去除氨氮指标。

该池内存储垃圾渗滤液（污水）期间，会产生硫化氢、一氧化碳、可燃气体（甲烷）等有毒有害、易燃易爆气体。****公司未对该有限空间场所进行辨识，未制定有限空间安全管理制度，未制定有限空间现场处置方案，有限空间设备、器材配备不足，有限空间安全管理台账不规范。

2024 年 3 月 23 日，应急执法人员对该池有毒有害、易燃易爆气体进行检测，检测结果为：一氧化碳测量值 0/PPM、硫化氢测量值 7/PPM、可燃气（甲烷）测量值 4/%LEL 等。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 3 月 18 日下午 15 时 12 分许，****公司陈**去水处理车间 1 线反硝化池维修污水进水口流量计，随后人便失踪。下午 16 时 30 分许，水处理车间副经理朱*去查看维修情况，即寻找不到陈**，朱*查看发现原完好 1 线反硝化池玻璃观察口玻璃已破碎，怀疑陈**可能掉进 1 线反硝化池内，即向上级领导李**汇报，李**立即组织人员抽排 1 线反硝化池内污水。当日 22 时 30 分许，1 线反硝化池内污水抽空后，发现陈**仰躺在 1 线反硝化池底部，经公安部门联系专业打捞人员使用套索将陈**吊出 1 线反硝化池，现场 120 医务人员及法医查看后，宣布陈**已死亡。

（二）死者死因及死亡鉴定情况

1.事发时死者陈**离玻璃观察口约 1m 处维修污水进水口流

量计，未涉及有限空间作业，故排除有限空间作业造成死亡。

2.经鉴定，死者陈**心血和胃内容物中未检出阿米替林、巴比妥等有毒有害成分，故排除因有毒有害成分引起的中毒死亡。

3.经温州市龙湾区公安司法鉴定中心鉴定:死者呼吸道见蕈样泡沫，气管内见溺液，泡沫、肺组织内见颗粒沉着，双肺呈水性肺气肿改变，结合理化检验、调查情况，分析认为，死者陈**系溺死。

4.经综合分析,死者陈**独自在玻璃观察口处维修污水进水口流量计时，不慎坠落至1线反硝化池内后溺水死亡，

（三）事故现场情况

涉事1线反硝化池整体为全封闭水泥浇筑结构，长12m，宽9m,内部深6m,容积648m³(事发时1线反硝化池污水深度约4.5m,容积约486m³),其顶部设有一个观察口，观察口上方安装有一块观察玻璃，观察玻璃厚度约0.5cm，观察口外径长、宽1.56m，内径长、宽1.05m，高度44cm。该玻璃观察口未设置上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施，未在醒目位置设置安全风险告知牌，事故现场无视频监控，无现场目击证人。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，直接经济损失100万元整(不包括工伤保险理赔金额)。

1.人员伤亡情况

姓名：陈**，性别：男，民族：汉，身份证号：

330324********6898，住址：浙江省永嘉县****，生前系****公司操作员，死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》标准和规定统计，该事故造成直接经济损失100万元整(不包括工伤保险理赔,后续所得赔偿金全部归死者家属当事人陈**等人所有)，主要为工伤保险差额和人道主义补助金及其他一切费用100万元整。

（五）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场应急处置

3月18日下午16时30分许，陈**失踪，该公司发现情况后，即向分管领导李**汇报，立即开始组织人员搜救，19时53分总经理林**拨打110报警电话称人员失踪,龙湾区应急联动指挥中心同时联动辖区派出所、永中街道办事处等部门，20时20分辖区派出所到达事故现场，20时30分120医务人员到达事故现场。随后,相关职能部门负责人及相关工作人员到达事故现场，立即组织事故救援和善后处置工作。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，区公安、应急、医院120等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当，杜绝了次

生事故发生。

三、事故原因分析

死者陈**独自在未设置上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离防护措施的1线反硝化池玻璃观察口处维修污水进水口流量计时，不注意自身安全，不慎坠落至1线反硝化池内溺水身亡，是导致事故发生的直接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关责任单位

1.****公司，安全生产主体责任履行不到位，未组织拟定本单位安全生产规章制度（包括有限空间安全管理制度）和安全操作规程[1]，员工安全生产教育和培训不到位[2]，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，督促检查安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患[3]，未对有限空间场所进行辨识，有限空间安全管理台账不规范[4]，未制定有限空间现场处置方案[5]，

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。《工贸企业有限空间作业安全规定》中华人民共和国应急管理部令第13号第四条：工贸企业主要负责人是有限空间作业安全第一责任人，应当组织制定有限空间作业安全管理制度，明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4.《工贸企业有限空间作业安全规定》中华人民共和国应急管理部令第13号第六条：工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。

5.《工贸企业有限空间作业安全规定》中华人民共和国应急管理部令第13号第十条：工贸企业应当制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效果评估。

有限空间设备、器材配备不足[6]，有限空间安全防护措施不到位[7]，是事故发生的间接原因之一。

2.****公司主要负责人林**,履行主要负责人安全生产职责不到位，未健全并落实全员安全生产责任制[8]，未制定年度安全生产资金投入计划，投入安全生产所必需的资金[9]，未组织制定并实施安全生产培训计划[10]，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[11]，是导致事故发生的间接原因之一。

（二）属地街道办事处

永中街道办事处在履行属地管理工作中,已按照规定定期研究部署辖区安全生产工作,但存在督促企业履行主体责任意识不强等问题与短板。发生事故企业所属网格管理人员郑**在工作中，主动性不强，未能完成网格日常巡查走访、信息采集上报等工作，未督促涉事企业切实履行安全生产主体责任[12]。

6.《工贸企业有限空间作业安全规定》中华人民共和国应急管理部令第13号第十三条：工贸企业应当根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测,确保能够正常使用。

7.《工贸企业有限空间作业安全规定》中华人民共和国应急管理部令第13号第十二条：工贸企业应当对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离防护措施，防止人员未经审批进入。监护人员负责在作业前解除物理隔离措施。

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

9.《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

10.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

11.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

12.《龙湾区专职网格员队伍管理办法》的通知》温龙网治发〔2023〕3号，第二十条：负面清单管理。出现以下负面清单情形的，当月考核等级定为不合格，因工作不力造成不良后果的专职网格员，予以退出，情节严重的按有关规定视情追究责任：第（七）项：因失职漏管造成问题，应该发现未发现，应制止未制止的。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

陈**，系****公司，对本次事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.****公司，对事故发生负有主体责任，建议温州市龙湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项对**公司予以行政处罚。

2.林**，系实际负责****公司安全生产工作主要负责人，对事故发生负有领导责任，建议温州市龙湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项对林**予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1.永中街道办事处网格管理工作人员郑**履行安全生产管理职责不到位问题，建议移送区纪委（区监委）依据有关规定予以处理。

2.建议永中街道办事处进一步加强辖区内安全生产工作，压实辖区内企业安全生产主体责任，督促企业进一步强化从业人员安全教育培训和作业安全管理，深化隐患排查治理，及时化解企业安全风险，切实防范事故发生。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有

效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）**公司。**应牢固树立安全生产发展理念，深刻吸取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，立即开展全员安全生产事故警示教育，全面加强生产作业现场安全管理，强化有限空间安全风险辨识，制定有限空间安全管理制度，制定有限空间现场处置方案，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪、呼吸防护用品等有限空间装备、器材。对涉及生产设备设施安全防护措施等危险场所、岗位，要开展全面排查，及时发现事故隐患，及时消除安全事故隐患，健全完善隐患排查治理体系，明确和细化事故隐患排查的事项、内容和频次，并将安全责任逐一分解落实，将责任落实到岗位，落实到个人，用制度管人、管事。公司主要负责人应当切实履行安全生产第一责任人职责，狠抓全员安全生产责任制落实，切实保障公司安全生产投入，确保企业安全生产主体责任落实到位。

（二）永中街道办事处。应始终坚持人民至上，生命至上的发展理念，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，认真分析工矿领域安全生产形势，切实落实安全生产监管责任，进一步强化辖区内各领域安全生产工作的极端重要性与紧迫性，以此次事故为契机，将此次事故通报给辖区内企业，要求各方责任主体引以为戒，严格落实属地监管职责和主要领导安全生产第一责任人的责任，层层压实党政领导责任，真正做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，切实防范化解辖区内的安全

生产风险。

龙湾****公司“3·18”一般淹溺事故调查组

2024年5月16日